

1526855-39.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318531/2020 - 12º D.P. PARI, 15336378 - 12º D.P. PARI, 3545/20/112 - 12º D.P. PARI, 2318531 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1526855-39.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526855-39.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318531/2020 - 12º D.P. PARI, 15336378 - 12º D.P. PARI, 3545/20/112 - 12º D.P. PARI, 2318531 - 12º D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE BELARMINO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE BELARMINO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 11h10, na Praça da Sé, 100, Sé, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo para fins de tráfico, 13 porções contendo 8,8g de cocaína, 28 porções contendo 91g

de Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha" e 28 invólucros contendo 270ml de tricloroetileno, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 05; termo de depoimento às fls. 09/10; termo de interrogatório à fl. 11; boletim de ocorrência às fls. 12/14; auto de exibição e apreensão à fl. 15; laudo de constatação às fls. 30/33 e 75/78; laudo toxicológico às fls. 79/81;

O réu foi regularmente citado à fl. 93 e apresentou defesa prévia às fls. 98/102, sendo recebida a denúncia no dia 25 de fevereiro de 2021 (fls. 109/110).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates orais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, assim como pelo laudo pericial realizado na substância encontrada em poder do réu.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

O mesmo não se diga, contudo, com relação à autoria do tráfico.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais civis na posse de 03 porções de cocaína, 03 de maconha e R\$ 50,00. Próximo ao local onde ele estava, na Praça da Sé, foi encontrada uma sacola, contendo o restante dos entorpecentes.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais civis Mauricio e Marcos estavam realizando atuação de campo pela operação CAPITAL MAIS SEGURA, quando, após breve campana, avistaram um troca entre o réu e outro indivíduo, aparentando tratar-se de venda de drogas. Conseguiram abordar apenas o acusado, pois o outro conseguiu fugir. Em revista pessoal, foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecentes com LUIZ e, próximo à barraca onde ele estava, foram encontradas as demais substâncias dentro de uma sacola de compras.

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática do tráfico, asseverando que havia acabado de adquirir as 06 porções que estavam com ele e se destinavam ao seu próprio consumo.

Sua versão encontra respaldo nas demais provas colhidas nos autos.

Os policiais que realizaram a abordagem do réu, ao prestarem depoimento, esclareceram que a abordagem se deu na Praça da Sé, em local amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, frequentado por traficantes e usuários.

Visualizaram o momento em que o réu entregava algo a um indivíduo. Decidiram fazer a abordagem e, em poder do acusado, apreenderam 03 porções de cocaína e 03 de maconha. Desse modo, encontra-se incontroversa a apreensão dos entorpecentes, seja pelo respectivo auto, acostado aos autos à fl. 15, seja pela própria confirmação do acusado.

Não obstante, a apreensão da droga por si só não é suficiente para comprovar sua comercialização, na forma aduzida na exordial acusatória.

Ponderemos que a conduta de troca de objetos entre o réu e outro sujeito é compatível com tanto com a figura do traficante, quanto com a do usuário, fato este que aliado à quantidade e à espécie da substância entorpecente apreendida, inviabiliza a condenação por tráfico.

A narrativa do acusado, de que entregara havia acabado de comprar as drogas para o seu consumo é possível e, como se sabe, a região central de São Paulo é notoriamente conhecida pela larga venda de entorpecente, mas também pelo intenso fluxo de usuários compradores.

Neste passo, se é possível que LUIZ estivesse no local comercializando as substâncias, também é possível que as tenha adquirido para o seu consumo e, diante da dúvida, a desclassificação de sua conduta é medida de rigor.

Note-se que, ainda, a maior quantidade e variedade de entorpecentes foi apreendida numa barraca existente na Praça e não na posse do acusado e, segundo os policiais, ele não se aproximou, nem acessou esse local, antes de efetuar a troca com o indivíduo que se evadiu do local.

Desse modo, porque o ânimo de traficar não restou claro, impõe-se a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Passo à fixação da pena.

O réu é primário. Contudo, ostenta duas condenações recentes, uma por furto e outra por tráfico privilegiado cometida logo depois, a demonstrar que se dedica à atividade criminosa. Assim, fixo a pena de 08 meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE BELARMINO como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 08 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA